

Minuta - Negar Seguimento

Decisao TRF2: TRF2-LIVE-9 (0000530-19.2011.4.02.5111)

Tema TNU: 10

Situacao do tema: Julgado - TEMA 350/STF

Questao submetida: Saber se há necessidade de renovação do requerimento administrativo para concessão de benefício assistencial.

Tese firmada: O ajuizamento de ações visando o recebimento do benefício previsto no art. 203, V, da Constituição Federal não exige a renovação bienal do requerimento administrativo, afastada a indevida analogia ao art. 21, da Lei n. 8.742/93. RE 914797 - DECISÃO STF: determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que seja observada a decisão do Supremo no precedente RE 631.240 - TEMA 350.

Fundamento da análise: Tema 10 selecionado por semelhança de assunto.

Ato sugerido: Negar Seguimento